ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Este Acuerdo de no divulgación y Confidencialidad (en adelante "el Acuerdo"), se celebra entre las partes en la fecha y lugar indicado en la página de la firma, para proteger toda la información confidencial (definida adelante) que pudiere ser revelada por cada parte a la otra, con respecto a una transacción potencial de ser celebrada entre las partes y/o entidades relacionadas. Para facilitar las conversaciones previas, reuniones y la realización de negocios entre las Partes, puede ser necesario que una de las partes (la "Parte Reveladora") divulgue información confidencial a la otra (la "Parte Receptora").

Las Partes acuerdan lo siguiente:

Artículo 1 - Información Confidencial: Se entenderá por información confidencial, toda la información de cualquier tipo o naturaleza que, o bien se da a conocer a la otra Parte; o bien, con la que la otra parte entra en contacto; incluyendo, pero no limitándose a información: técnica, tecnológica, financiera , diseños, gráficos, creaciones e ideas, "know how", procesos, productos y servicios, software, códigos, bases de datos, precios, operaciones comerciales, marketing, clientes, personal y/o información de negocios en forma escrita, tangible o intangible, oral u otro.

Artículo 2 - Conservación, uso y responsabilidad: La Parte receptora se compromete a mantener la Información Confidencial de la otra parte en reserva, y a mantener el mismo cuidado que utilizaría para proteger su propia información confidencial, que, en ningún caso podrá ser inferior al estándar razonable de cuidado. La información confidencial no será comunicada a terceros sin el consentimiento previo por escrito de la Parte Reveladora.

Si cualquiera de las Partes se da cuenta de que puede ser obligado por ley, reglamento o proceso legal a revelar información confidencial recibida de la otra Parte, la Parte Receptora deberá notificar inmediatamente a la Parte Reveladora, con el fin de que la Parte Contratante pueda tomar las medidas que crea necesarias para prevenir o limitar dicha divulgación.

La Información Confidencial será utilizada únicamente para los fines establecidos en este documento, y las Partes acuerdan que sólo revelarán la información confidencial a los empleados, afiliados, agentes y consultores que tengan una real necesidad de conocer dicha Información, y siempre que dicha necesidad, diga relación con el objeto de este acuerdo. Antes de proporcionar cualquier información confidencial a empleados, afiliados, agentes o asesores, la Parte Receptora deberá notificar a dichas personas que tal información es una información confidencial y debe ser manejada de manera reservada según lo dispuesto en este acuerdo. La Parte Receptora será

responsable de cualquier incumplimiento de este acuerdo por parte de sus empleados, afiliados, agentes y consultores.

Artículo 3 - Limitaciones: Toda la Información Confidencial permanecerán como propiedad exclusiva de la Parte Reveladora. La revelación de la Información Confidencial de la Parte Reveladora no constituirá una concesión expresa o implícita a la Parte Receptora, de cualquier derecho o licencia de la Parte Reveladora, derechos de autor, secretos comerciales, marcas registradas o cualquier otro derecho de propiedad intelectual.

Este acuerdo no generará de ninguna forma la obligación de formar una empresa conjunta, sociedad u otra relación comercial formal de ningún tipo.

Ninguna de las partes, sin el consentimiento previo por escrito de la otra parte, podrá divulgar, o hacer un anuncio público de la existencia de conversaciones o negociaciones o cualquiera información en los términos descritos, relativos al objeto del presente acuerdo.

Además de este acuerdo, no existe contrato o acuerdo alguno que prevea cualquier tipo de relación de las Partes, por lo que mientras no que se haya celebrado un acuerdo definitivo entre las partes, ninguna de ellas estará bajo ninguna obligación legal, de cualquier tipo o naturaleza, a excepción de los términos y condiciones aquí establecidos.

Artículo 4 - Plazo: El plazo de este contrato será por un período de tres (3) años a partir de la fecha del presente Acuerdo.

Artículo 5 - Devolución de la información: Toda la Información Confidencial deberá ser devuelta a la Parte Reveladora o destruida, certificando por escrito que dicha Información Confidencial ha sido destruida. Sin perjuicio de la devolución o destrucción de la información confidencial, la Parte Receptora continuará obligada a respetar los términos del presente acuerdo.

Artículo 6 - Cesión: Ninguna de las partes tiene el derecho de transferir o ceder, en todo o en parte, los intereses emanados de este acuerdo, sin previo consentimiento por escrito de la otra parte.

Artículo 7- Acuerdo completo. No Renuncia:

Este documento contiene el único acuerdo celebrado entre las Partes en relación con la información confidencial, reemplazando cualquier acuerdo anterior que diga relación con el mismo tema. Este acuerdo sólo podrá modificarse a través de documento escrito, suscrito por las partes.

En caso de cualquier disposición de este acuerdo se considerará ilegal o inaplicable, dicha disposición será eliminada y el resto de este Acuerdo permanecerá en pleno vigor y efecto.

El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del acuerdo, no constituirá una renuncia de cualquier otra del mismo.

Artículo 8 - Ley Aplicable:

En caso de conflicto, este acuerdo será regido y ejecutado de acuerdo con las leyes del país del demandante. Las partes, mediante la suscripción de este documento, otorgan competencia a los Tribunales del país de la reclamante, para la resolución de conflictos.

Artículo 9 - Notificaciones: Toda notificación relativa a este acuerdo será dirigida por correo certificado a la sede de la Parte pertinente.

_____		_____	
Por:		Por:	
Firma:	_____	Firma:	_____
Lugar:	_____	Lugar:	_____
Fecha:	_____	Fecha:	_____